Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Viamão

Rua Bento Gonçalves, 90 - Bairro: Centro - CEP: 94415700 - Fone: (51)3098-5599 - Balcão virtual (51) 9675-5142 - Email: frviamao1vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5013471-79.2024.8.21.0039/RS

AUTOR: ANTONIO AVILA DA SILVA

RÉU: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

SENTENÇA

Vistos.

ANTÔNIO AVILA DA SILVA ajuizou **Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência** em desfavor da **UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA.**. Alegou ter aderido a um plano de saúde operado pela ré, com cobertura de tratamento médico, hospitalar e medicamentos, sob n. 00482064100002445. Referiu que foi diagnosticado com câncer de próstada, necessitando urgente da medicação **Durolutamida (Nubeqa)**, dois comprimidos de 300mg ao dia, de maneira continua, por período indeterminado, conforme laudo e receituário médico. Acrescentou que ao solicitar autorização do tratamento pelo plano de saúde houve a negativa sob a justificativa de que a medicação não está no rol de procedimentos e eventos da Agência Nacional da Saúde Suplementar - ANS. Referiu que a negativa do tratamento causou dano moral. Discorreu acerca do direito aplicado. Postulou, a concessão da tutela de urgência, determinando que a ré forneça o medicamento **Durolutamida (Nubeqa)**, e, ao final, a procedência da ação, com a condenação da demandada a fornecer o tratamento prescrito e ao pagamento de dano moral em valor não inferior R$ 15.000,00 (evento 1, DOC1). Requereu a gratuidade da justiça. Juntou documentos.

Foi deferida a gratuidade da justiça e deferida a antecipação dos efeitos da tutela (evento 4, DOC1), tendo a ré interposto agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento (processo 5146938-29.2024.8.21.7000/TJRS, evento 21, DOC1).

Citada, a ré apresentou contestação (evento 14, DOC2). Inicialmente, informou o cumprimento da tutela de urgência e, preliminarmente, impugnou o valor atribuído à causa, considerando que não reflete a mensalidade paga. No mérito, alegou que não há possibilidade de concessão do tratamento pleiteado, tendo em vista que, quando da solicitação do tratamento, o paciente não atendia aos requisitos elencados nas diretrizes de utilização publicadas pela ANS no anexo II da RN 465/2021. Acrescentou que apesar da Lei 9.656/98 trazer dever para a cobertura de medicamentos antineoplásicos, não o faz de forma irrestrita, na medida em que a amplitude dessa cobertura deve, ainda, observar a extensão do que prevê a ANS. Postulou a improcedência do pedidos. Juntou documentos.

Houve réplica (evento 18, DOC1).

As partes foram intimadas acerca do interesse na produção de provas (evento 25, DOC1), ambas postularam o julgamento do processo (evento 30, DOC1 e evento 33, DOC1).

O Ministério Público declinou do interesse em intervir no feito (evento 38, DOC1).

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, acerca do valor atribuído à causa, verifica-se que o autor atribuiu o equivalente a doze meses de tratamento. Todavia, o valor da causa deve corresponder à soma dos pedidos, razão pela qual deve ser acrescido o equivalente aos danos morais, R$ 15.000,00. Assim atribuo à causa o valor de R$ 100.890,24, de acordo com o disposto no artigo 292, inciso VI, do CPC.

No mérito, adianto que a prova dos autos aponta no sentido de acolhimento do pedido inicial.

Os serviços de plano de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo, dispondo esse diploma legal em seu art. 3º, § 2º, o seguinte:

> *Art. 3°: Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.*
>
> *[...]*
>
> *§2°: Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.*

Ainda, a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça assim dispõe: "A*plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão*".

Incontroverso nos autos que o autor é beneficiário de plano de saúde oferecido pela ré, com cobertura de tratamento médico, hospitalar e medicamentos, possuindo Cartão Magnético do Segurado com o nº 00482064100002445 (evento 14, DOC8), assim como a negativa da ré em fornecer o tratamento (evento 1, DOC6).

No que concerne à prescrição do medicamento postulado nesta demanda, o laudo médico (evento 1, DOC5) e o receituário médico (evento 1, DOC7) demonstram que o requerente possui diagnóstico de câncer de próstata metatástico e que lhe foi indicado o medicamento **Durolutamida (Nubeqa)**, dois comprimidos de 300mg ao dia, de maneira continua, por período indeterminado.

A negativa de fornecimento do remédio prescrito se deu pelas seguintes justificativas:

Justificativa

No tocante a solicitação do medicamento **Nubeqa (DAROLUTAMIDA),** não restou atendida a diretriz de utilização especificadas no Rol de coberturas obrigatórias dispostas nas Instruções Normativas 64 da Resolução Normativa 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar e suas atualizações, e, ainda, conforme a Lei 14454/22, a solicitação não veio acompanhada de documentos comprobatórios de eficácia à luz da ciências da saúde, baseados em evidências científicas e plano terapêutico; ou de recomendações pela CONITEC ou de no mínimo 1 órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional e esteja aprovada para seus nacionais, conforme previsto Art. 10 nos parágrafos 12 e 13 da Lei 9.656/98.

Porto Alegre 22 de maio de 2024

Todavia, é pacífico na jurisprudência que os planos de saúde podem estabelecer as moléstias que terão cobertura, mas não limitar o tipo de tratamento ou medicação que será prescrito, pois tal incumbência é do profissional que assiste o paciente, a quem compete avaliar os riscos e benefícios do tratamento e indicar a alternativa mais adequada.

Seguindo essa linha de raciocínio, é imprescíndível concluir que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não tem caráter taxativo, traduzindo antes um referencial de coberturas básicas para os planos de saúde, de modo que a restrição da cobertura implica a abusividade contratual.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

> Seguro saúde. Cobertura. Câncer de pulmão. Tratamento com quimioterapia. Cláusula abusiva. 1. **O plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura. Se a patologia está coberta, no caso, o câncer, é inviável vedar a quimioterapia pelo simples fato de ser esta uma das alternativas possíveis para a cura da doença. A abusividade da cláusula reside exatamente nesse preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, em razão de cláusula limitativa, ser impedido de receber tratamento com o método mais moderno disponível no momento em que instalada a doença coberta.** 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 668.216/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2007, DJ 02/04/2007, p. 265). - Grifei -.
>
> AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. **A AUSÊNCIA DO MEDICAMENTO PRESCRITO NO ROL DA ANS NÃO AFASTA O DEVER DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.** AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (AGRAVO EM RESP Nº 1.533.595 – MS, REL. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, JULGADO EM 09/12/2019, DJE 10/12/2019). - Grifei -.
>
> AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. ANS. ROL DE COBERTURA MÍNIMA. TRATAMENTO NÃO INCLUÍDO. ROL EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE COBERTURA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). **2. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da ANS, reputando abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 3. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade do plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 4. É abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde de tratamento/medicamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente.** 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1693968/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021). - Grifei -.

No mesmo sentido, já se manifestou o nosso Tribunal de Justiça:

> APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. **PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. MEDICAMENTO E INSUMOS.** DEVER DE COBERTURA RECONHECIDA. DANOS MORAIS OCORRENTES. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. Trata-se de ação indenizatória, através da qual a parte autora postula o ressarcimento despendido com medicamentos e insumos em razão de ter sido submetida ao procedimento cirúrgico – "Peritonectomia associada à aplicação de quimioterapia intra peritonial hipertérmica com a combinação de antineoplásticos cisplatina e mitomicina", em como indenização a título de danos morais, julgada parcialmente procedente na origem. COBERTURA SECURITÁRIA - É inocultável a incidência e regulação do Código de Defesa do Consumidor, em vista de que se trata de típico contrato de adesão, sendo manifesta a fragilização do pacta sunt servanda, uma vez que o contrato, embora bilateral, resultou em margem mínima de discutibilidade por parte do aderente, utente do crédito e, nessa condição, inferiorizado contratualmente. No caso telado, postula a parte autora a condenação da demandada ao custeio das despesas do tratamento de que necessita para tratar carcinoma (medicamentos e insumos). Pugna, ainda, pela condenação da ré a lhe indenizar pelos danos

morais e materiais. Assim, uma vez constatada a necessidade e efetiva utilização do medicamento em questão solicitado pelo médico que atende a parte autora (fls. 123/124), haja vista sua grave situação de saúde, sendo portadora da Doença "Pseudomixonia Periotoneal" (CID C.48.2) tenho que não há justificativa para a negativa apresentada. Ademais, destaca-se que o contrato prevê cobertura para a patologia que acomete a parte autora, bem como, o tratamento, **negando a parte ré a cobertura tão-somente porque o medicamento em questão não está no rol dos medicamentos de cobertura obrigatória, conforme Resolução Normativa nº 428/2017 da ANS. Mostra-se descabida e abusiva a negativa de cobertura securitária, pois o que deve preponderar é o fato de que há previsão de cobertura para a enfermidade e, inclusive, para o tratamento prescrito ao autor, cabendo ao profissional da saúde, e não à seguradora, a escolha do tratamento.** DANOS MORAIS - A recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária não enseja reparação a título de dano moral. DUPLA APELAÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA, POR MAIORIA E APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA, UNANIME. (Apelação Cível, Nº 70083603159, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 07-08-2020). - Grifei -.

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. COBERTURA DEVIDA. DANOS MATERIAIS VERIFICADOS. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações de segurados com operadoras de plano de assistência à saúde na modalidade de autogestão, nos termos do Enunciado nº 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. **Nos termos da Lei nº 9.656/98 e do próprio contrato entabulado entre as partes, o plano de assistência à saúde ao incluir atendimento ambulatorial e especialmente de fisioterapia e fonoaudiologia, deverá garantir cobertura para os respectivos tratamentos, independente do método a ser aplicado, pouco importando não haja previsão do medicamento no rol da ANS, pois o ato normativo não encerra rol taxativo nem representa exclusão tácita da cobertura contratual. Precedente desta Câmara.** RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70083326843, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em: 25-06-2020). - Grifei -.

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL (AME). **MEDICAMENTO SPINRAZA (NUSINERSEN). NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO.** Trata-se de ação cominatória através da qual a parte autora postula o fornecimento do medicamento denominado SPINRAZA (Nusinersen), julgada improcedente na origem. É inocultável a incidência e regulação do Código de Defesa do Consumidor, em vista de que se trata de típico contrato de adesão, sendo manifesta a fragilização do pacta sunt servanda, uma vez que o contrato, embora bilateral, resultou em margem mínima de discutibilidade por parte do aderente, utente do crédito e, nessa condição, inferiorizado contratualmente. Aplicabilidade da Súmula 680 do STJ. **No caso telado, a parte autora foi diagnosticada com Atrofia Muscular Espinhal (AME) (CID 10 G 12), razão pela qual necessita do fármaco SPINRAZA (Nusinersen), tendo em vista que não há medicamento semelhante que possa alterar o curso da doença da autora, que se não tratada, leva a falência respiratória, nos termos do laudo médico de fl. 50. Em que pese as alegações da demandada de que não há previsão contratual para cobertura do tratamento postulado, é descabida à negativa de autorização uma vez que está em jogo a vida da autora, devendo ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual. O contrato prevê cobertura para a patologia que acomete a autora, porquanto sempre recebeu os cuidados médicos e tratamento da patologia através do plano de saúde, negando a parte ré a cobertura do medicamento porque não está no rol dos medicamentos de cobertura obrigatória, conforme Resolução Normativa nº 428/2017 da ANS. Mostra-se descabida e abusiva a negativa de cobertura securitária, pois o que deve preponderar é o fato de que há previsão de cobertura para a enfermidade, cabendo ao profissional da saúde, e não à seguradora, a escolha do tratamento.** Dessa forma, é de ser provido o apelo, para reformar a sentença de improcedência. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70083238444, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 30-04-2020). - Grifei -.

Desse modo, concluiu-se que a negativa de cobertura é abusiva, implicando sério risco à saúde do autor, razão pela qual a procedência do pedido é medida que se impõe.

Por fim, quanto ao dano moral, entendo configurado o abalo moral decorrente da negativa da ré no fornecimento do medicamento necessário ao tratamento de câncer em estágio avançado, conforme laudo (evento 1, DOC15), e, ainda, considerando que o autor possui 96 anos de idade, nascido em 09/07/1928 (evento 1, DOC2), negativa que colocou em risco a saúde do demandante, o que, sem dúdiva, amplificou a aflição psíquica que já o atingia em razão de tão delicada situação que envolvia sua saúde, com possibilidade de prejuízo ao andamento do seu tratamento.

O dano sofrido pelo autor é de natureza *in re ipsa* e a responsabilidade da ré é objetiva à luz do CDC, ou seja, dispensa a prova na espécie. Devida, portanto, a condenação da demandada ao pagamento de indenização a título de dano moral à autora.

Sob tal enfoque, considerando o fato do autor ter 96 anos de idade, com câncer de próstata em estágio avançado, a negativa do fornecimento do medicamento que colocou em risco a saúde do demandante e a necessidade de observar a proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor de R$ 8.000,00 mostra-se razoável como compensação financeira ao direito lesado. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESSARCIMENTO MATERIAL E *MORAL*. PLANO DE SAÚDE. *NEGATIVA* DE COBERTURA. EXAME PET CT ONCOLÓGICO. PREVISÃO NO ROL DA ANS. MATERIAIS CIRÚRGICOS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. I. CASO EM EXAME

(..)

7. Configurado o abalo *moral* decorrente da *negativa* da ré no custeio de exames e de materiais cirúrgicos, bem como do atraso no *fornecimento* de *medicamentos* necessários ao tratamento de *câncer* em estágio avançado. Mantida a condenação do réu ao pagamento de indenização. 8. Valor fixado na sentença adequado e suficiente para reparar o prejuízo experimentado, além de cumprir a finalidade pedagógica, mostrando-se incabível qualquer redução. IV. DISPOSITIVO 9. Apelação não provida. Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 10, § 12º. Jurisprudência relevante citada: Apelação Cível, Nº 50522210720238210001, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 24-04-2024; Apelação Cível, Nº 50066414120228210048, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-11-2023 e Apelação Cível, Nº 50135542220238210010, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 24-04-2024. (Apelação Cível, Nº 50045089120228213001, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em: 25-09-2024). - Grifei -.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC, **JULGO PROCEDENTE** os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por **ANTÔNIO AVILA DA SILVA** em face de **UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA.**. para condenar a demandada ao fornecimento do medicamento **Durolutamida (Nubeqa)** dois comprimidos de 300mg ao dia, de maneira continua, por período indeterminado, conforme laudo e receituário médico, confirmando a antecipação da tutela; e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, corrigido pelo IPCA desde a data da sentença (Súmula **362** do STJ), e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), até a data do início da vigência das novas redações dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, dadas pela Lei n.º 14.905/24, quando passará a incidir apenas a taxa referencial do Sistema de Liquidação e de Custódia (Selic) sobre a verba.

Condeno a ré ao pagamento dos encargos financeiros processuais e de honorários advocatícios em favor do procurador da parte adversa, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Documento assinado eletronicamente por **CRISTIANO DE AZEREDO MACHADO, Juiz de Direito**, em 21/01/2025, às 22:08:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10073422260v56** e o código CRC **befc8e52**.